

1500390-68.2020.8.26.0300

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Mariana Tonoli Angeli

Comarca: Jardinópolis

Foro: Foro de Jardinópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... e que foi preso antes dos fatos por tráfico de drogas. Explicou que na época estava trabalhando como pintor com seu tio pois havia se evadido da colônia. Além disso, afirmou que desconhece Flávia.

A vítima F. P. V., em fase extrajudicial, informou que reside na Europa e estava passando férias na residência de sua genitora, local dos fatos. Disse que estava na cozinha e sua mãe no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jardinópolis

Foro de Jardinópolis

1ª Vara

Praça Dr. Mario Lins, s/n., Jardinópolis-SP - cep 14680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500390-68.2020.8.26.0300 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500390-68.2020.8.26.0300

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2204674/2020 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 8655027 -

DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 745/20/410 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 756/20/410 -

DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 2204674 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HUMBERTO PEREIRA DA SILVA e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Tonoli Angeli

Vistos.

I. Relatório

HUMBERTO PEREIRA DA SILVA, vulgo "Boy", JONATHAS LEME ESTEVAM DE OLIVEIRA e MARLON JUNIOR DIAS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas) e parágrafo 2º-A, inciso I (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), do Código Penal, isto porque, segundo consta na denúncia, no dia 04 de maio de 2020, por volta das 20h, na Rua José Pulga, nº 77, Conjunto Habitacional Humberto de Campos,

nesta cidade e Comarca de Jardinópolis, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com pessoa ainda não identificada, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, coisas móveis alheias consistentes em 02 (dois) óculos de grau, 05 (cinco) anéis de ouro, 04 (quatro) pulseiras de ouro, 03 (três) correntes de ouro, 01 (um) telefone celular Samsung J7, 01 (um) celular Apple Iphone 10, 06 (seis) relógios de pulso de marcas diversas, € 5.000 (cinco mil euros), 10 (dez) bolsas femininas de couro e 01 (uma) carteira de couro, pertencentes às vítimas F. P. V. e A. M. P.

A denúncia foi recebida em 25 de setembro de 2020, às fls. 84/86.

Os réus foram devidamente citados (Humberto às fls. 287, Jonathas às fls. 289 e Marlon às fls. 284), e apresentaram defesa prévia (Humberto às fls. 145/147, Jonathas às fls. 138/139 e Marlon às fls. 180)

Em audiência de instrução, houve a oitiva das vítimas, de duas testemunhas arroladas em comum, de oito testemunhas arroladas pela defesa e, posteriormente, os réus foram interrogados.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em Alegações Finais, a I. Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia (fls. 805/823).

A Nobre Defesa do réu Marlon pleiteou pela absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, em caso de condenação, requereu o afastamento dos aumentos de pena no tocante ao concurso de pessoas e ao delito ser cometido com emprego de arma de fogo, bem como pleiteou pela aplicação da pena em seu mínimo legal e regime inicial semiaberto. Ademais, postulou que seja concedida liberdade provisória ao acusado, para que recorra em liberdade, em respeito ao princípio da presunção da inocência (fls. 858/872).

A Nobre Defesa do réu Humberto pleiteou pela absolvição do acusado pela manifesta inocência, conforme artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal e, da mesma forma, absolvição do acusado ante a ausência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, em caso de condenação, requereu que a pena seja fixada no mínimo legal, que as causas de aumento sejam afastadas, com fulcro no artigo 29, §1º, do Código Penal, e que seja aplicado o regime inicial aberto. Por fim, postulou pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Penal (fls. 873/879).

A Nobre Defesa do réu Jonathas requereu a nulidade do reconhecimento fotográfico, por falta dos ditames estabelecidos no Código de Processo Penal e do princípio da ampla defesa e do contraditório e cerceamento da defesa. Ademais, postulou pela absolvição do acusado, tendo em vista a insuficiência de provas, em específico quanto a autoria delitiva, com fulcro no artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, em caso de condenação, pleiteou pela fixação da pena no mínimo legal e do regime inicial semiaberto, com a verificação da detração penal. Ao final, requereu que seja concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Penal (fls. 883/901).

É, em síntese, o relatório.

II. Fundamentação

O pedido condenatório é procedente em parte.

A materialidade delitiva resultou positivada pelo Boletim de Ocorrência nº 745/2020

às fls. 11/13; pelo Boletim de Ocorrência nº 756/2020 às fls. 14/16; pelo Relatório às fls. 19/26; pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico às fls. 31; pelo Boletim de Ocorrência nº 1198/2020 às fls. 37/38; pelo Auto de Exibição e Apreensão às fls. 39/40; pela Fotografia às fls. 41; pelo Boletim de Ocorrência nº 1199/2020 às fls. 42/43; pelo Auto de Exibição e Apreensão às fls. 44/45; pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa às fls. 51; pelas Fotografias às fls. 52/55; pelo Auto de Reconhecimento de Objeto às fls. 57; pelo Auto de Entrega às fls. 58/59; pelo Auto de Avaliação às fls. 60/62; pelo Relatório às fls. 63/71, pelo Laudo Pericial às fls. 310/322; pelo Laudo Pericial às fls. 326/332; pelos Documentos às fls. 361/377, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Todavia, as autorias de Humberto e Jonathas são duvidosas.

O réu Humberto, ao ser interrogado, em fase policial, explicou que é filho da vítima A. M. P. e irmão da outra vítima F. P. V., por parte de mãe, e que não estava em casa na hora do roubo. Salientou que não conhece a pessoa de Flávia Cristina Oliveira pessoalmente e, ao ser indagado sobre sua relação via Facebook, respondeu que não acessa a página mencionada há muito tempo pois perdeu a senha e que sua página atual possui outra foto, na qual está com uma camiseta regata de cor cinza e próximo a um veículo Honda Civic de cor branca. Esclareceu que também não conhece a pessoa de Marlon e possui ciência que durante a ocorrência do roubo foi citado seu apelido, vulgo "Boy", pelos roubadores. Mencionou que desconhece o veículo utilizado no roubo e que não foi na casa de Flávia pedir seu veículo emprestado. Disse, ainda, que no dia dos fatos saiu da residência de sua genitora trinta minutos antes do ocorrido com seu veículo Palio, de cor prata, e foi na casa de sua ex-companheira, a qual residia com a genitora durante a semana e aos finais de semana ficava na casa de Lorrana Caroline Nicassio Caliente, localizada na Rua Agile Costa Curta, nº 240, casa 02. Informou que a vizinha de sua genitora lhe telefonou e disse que a casa desta havia sido roubada, dessa forma, retornou para casa, momento em que sua irmã lhe disse que ele havia "dado a fita". Irritado com a acusação, disse que a empurrou na frente de sua casa e ela caiu ao solo. Explicou que a relação com sua irmã não é boa e que ela, em outras ocasiões, lhe disse que pretendia colocá-lo na prisão. Contou que desconhece as joias e os € 110 (cento e dez) euros encontrados dentro de uma capinha de porta-óculos, guardados em um compartimento de um climatizador de ar no seu quarto e que não sabe se sua genitora guardou os objetos no local pois ela realizou uma viagem para a Itália dois meses antes dos fatos. Respondeu que em novembro de 2019 iniciou um trabalho na empresa Insetimax, em Jardinópolis, e sua jornada de trabalho era de segunda a sexta das 07h30min às 17h48min, com intervalo de almoço de 01h30min, e aos sábados fazia horas extras das 05h às 11h. Disse que realizou uma cirurgia no lábio superior e precisou se afastar por 10 dias. Aludiu que não conhece Jonathas, negando todas as acusações que lhe foram impostas. Informou, também, que devido à cirurgia foi preciso atendimento médico para evitar infecção ou contágio pelo Covid-19, e que teria um retorno médico dia 02/09/2020 no Hospital do Estado em Ribeirão Preto (fls. 33/34). Em juízo, respondeu que no dia dos fatos saiu do trabalho às 17h48min, passou na área de lazer e logo depois foi para a residência de sua mãe, onde reside, para tomar um banho e ir ver seu filho que estava doente, em torno de 19h15min. Alegou que estava jantando quando recebeu uma ligação da vizinha, a qual informou sobre o roubo. Disse que, ao chegar no local, cerca de 10 minutos depois, sua irmã começou a lhe acusar como mandante do roubo, desferindo-lhe socos, momento em que a empurrou para se defender e foi contido pelos policiais. Relatou que possui uma relação conturbada com sua irmã pois ela sempre lhe acusava quando sumia algum objeto. Informou que acompanhou sua mãe até a Delegacia após o roubo, em um Renault Sandero, para registrar o boletim de ocorrência, bem como afirmou que desconhece os demais acusados. Salientou que, após os fatos, Jonathas comentou que o irmão havia trabalhado com ele em um posto de combustível. Afirmou que nunca possuiu desafetos com policiais, assim como nunca foi processado. Disse, ainda, que sua irmã retornou ao Brasil em março ou abril, ficando hospedada na residência da sua mãe até a data do roubo. Aduziu que utilizava o veículo da sua mãe

ocasionalmente e que Jonathas residia no mesmo bairro da sua ex-esposa. Alegou também que nunca ligou ou trocou mensagens pelas redes sociais com Jonathas e que possui sua linha de telefone desde 2019. Outrossim, disse que desconhece pessoalmente Flávia e que nunca manteve conversa, tendo ela somente como sua amiga em seu Facebook antigo. Disse que no dia do roubo não entrou na residência, apenas foi até a porta da sala esperar sua mãe buscar a bolsa e os remédios para ir até a Delegacia. Negou ter oferecido resistência aos policiais no dia em que foi detido, assim como negou ter dificultado a entrada deles na residência. Disse que lhe causou estranheza o fato dos policiais abrirem primeiramente o climatizador de ar portátil que ficava em seu quarto e, eventualmente, no quarto de sua mãe, onde localizaram um porta-óculos com notas de euro e franco suíço, bem como joias. Relatou que sua mãe havia guardado estes objetos da filha no local por medo dos indivíduos que roubaram a residência voltarem, e que sua irmã possuía livre acesso à residência de sua mãe, mesmo após o roubo. Alegou, por fim, que não se recorda de malas na sala.

O réu Jonathas, ao ser interrogado, em fase investigatória, informou que não tem amizade com Humberto, porém o conhece de vista da época em que trabalhava no posto Ipiranga. Explicou que na data e hora dos fatos estava na casa de sua namorada Natália, não sabendo informar sobre o roubo e alegando inocência. Disse, ainda, que não conhece Marlon (fls. 50). Em juízo, respondeu que no dia dos fatos estava na residência de Natália, sua namorada. Explicou que residia com sua mãe e que a sua rotina consistia em trabalhar no lava-rápido do seu irmão até as 18h e posteriormente ir até a casa de sua namorada. Informou que conhece de vista apenas Humberto pois este trabalhou junto com seu irmão no posto de combustível. Afirmou que desconhece o motivo pelo qual lhe imputaram esse crime e que não possui problemas com os policiais. Ademais, disse que foi preso apenas quando era menor de idade e que possui o apelido "Nina". Alegou também que nunca ligou ou trocou mensagens pelas redes sociais com Humberto, além de não possuir seu contato. Declarou que desconhece a vítima F. P. V. e que nada de ilícito foi encontrado em sua residência.

O réu Marlon não foi interrogado em fase inquisitiva. Em juízo, respondeu que desconhece os fatos, tendo em vista que na data estava na casa de seu tio, em Cajuru/SP. Alegou que desconhece os demais acusados e que não possui problemas com as vítimas ou policiais, explicando que nunca foi para Jardinópolis. Informou que reside em Ribeirão Preto e que foi preso antes dos fatos por tráfico de drogas. Explicou que na época estava trabalhando como pintor com seu tio pois havia se evadido da colônia. Além disso, afirmou que desconhece Flávia.

A vítima F. P. V., em fase extrajudicial, informou que reside na Europa e estava passando férias na residência de sua genitora, local dos fatos. Disse que estava na cozinha e sua mãe no quarto, quando 03 (três) indivíduos entraram sem fazer barulho. Mencionou que a porta e o portão estavam abertos e que o primeiro indivíduo que observou era baixo, de pele negra, que aparentava estar drogado, o qual falou para manter o silêncio e apontou uma arma em sua cabeça, pegando-a pelo cabelo. Além disso, relatou que ele desferiu vários murros e disse para ela entregar os euros, o que lhe causou estranheza. Disse que, posteriormente, outro indivíduo entrou por trás do indivíduo com gorro, apontando uma arma. Salientou que todos estavam usando máscara antivirais. Alegou que a forçaram ir para o quarto onde sua mãe estava, onde pegaram seu dinheiro, que se encontrava no guarda-roupa, além dos objetos de sua genitora, como relógios, jóias e celular. Afirmou que o terceiro indivíduo colocou todos os objetos em uma colcha e que foi ameaçada em todos os momentos até entregá-los. Por fim, mencionou que eles se evadiram do local (fls. 17). Em momento posterior, respondeu que foi vítima do roubo ocorrido em 04/05/2020, data em que os indivíduos adentraram em sua antiga residência e exigiram que a vítima entregasse os euros que possuía, subtraindo também alguns relógios e bolsas. Declarou que na oportunidade estava com € 5.000,00 (cinco mil euros), uma vez que reside na Europa e trouxe o dinheiro para quitar a dívida de um

imóvel que adquiriu. No dia 17/07/2020, reconheceu com 100% de certeza, através de algumas fotografias do arquivo digital da Polícia, o acusado Marlon Junior Dias, dizendo que este indivíduo a agrediu com diversos socos na cabeça e exigiu que entregasse o dinheiro. Explicou que o indivíduo reconhecido estava agredindo-lhe por causa de "Boy", apelido de seu irmão. Também reconheceu a pessoa de Jonathas Oliveira, o qual pedia calma à Marlon. Respondeu que seu irmão residia na mesma casa e tinha conhecimento dos euros, além de que estranhou o fato dos assaltantes não terem entrado no quarto de seu irmão, bem como subtraído algo dele (fls. 28). Posteriormente, afirmou que as joias localizadas e apreendidas no RDO 1198/20 são de sua propriedade e forneceu uma cópia fotográfica de um dos anéis que estava no interior do climatizador. Em relação à nota de 100 (cem) francos suíços, disse que foi para a Suíça em dezembro de 2019. Alegou que foi subtraída a quantia de, aproximadamente, € 5.000,00 (cinco mil euros) e que possui certeza de que haviam algumas notas de franco suíço (fls. 56). Em juízo, informou que é irmã de Humberto, ora acusado, e explicou que no dia dos fatos estava em Ribeirão Preto, quando sua mãe ligou e pediu para que fosse embora em razão de seus cachorros, o que lhe causou estranhamento, pois reside longe dela desde os 16 anos de idade e nunca havia passado por tal situação. Afirmou que foi embora do local em que estava e, ao chegar na residência, passou perto de seu irmão, foi para o banheiro e posteriormente para a cozinha, momento em que seu irmão saiu de casa. Salientou que não conversa com seu irmão pois não possuem afinidade e já se desentenderam diversas vezes, ocasiões em que sua mãe protegia o acusado. Relatou que após cerca de vinte minutos, 03 (três) indivíduos armados invadiram a residência e seus cachorros não latiram, o que lhe causou mais estranheza. Declarou que os indivíduos lhe renderam, um deles desferiu um soco em sua face, acreditando ser Marlon em razão da tonalidade da pele, assim como perguntaram sobre os euros, os quais estavam guardados na residência e apenas sua genitora possuía conhecimento. Disse que havia deixado quatro malas na sala, entretanto, os indivíduos não mexeram nelas, assim como não mexeram no quarto do seu irmão. Alegou que sua genitora assustou ao presenciar a situação e perguntou o que estava acontecendo, momento em que pediu para que ela entregasse tudo. Disse que os indivíduos pegaram um cobertor, onde jogaram os objetos, celulares, joias e uma quantia em euro de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) à época. Relatou que os indivíduos não machucaram sua mãe e que seu irmão esteve presente na residência após os fatos pois a vizinha o chamou. Disse também que sua mãe não possuía euros e que os indivíduos se evadiram em um veículo. Reconheceu Marlon e Jonathas por meio de fotos na Delegacia, e disse que seu irmão também é conhecido como "Boy". Afirmou que ameaçava colocar seu irmão na prisão porque ele a lesionava. Informou que não mencionou mais características dos acusados na Delegacia em razão do estado de choque. Disse que os indivíduos retiraram as máscaras no quarto de sua mãe, a qual também pode observar os rostos. Disse também que durante sua volta ao Brasil, na época dos fatos, não permaneceu hospedada na residência de sua genitora, mas sim de amigos e um primo, alegando que não possuía chaves do local. Acrescentou também que os indivíduos não utilizavam luvas.

A vítima A. M. P., em fase policial, mencionou que estava deitada em seu quarto quando os indivíduos chegaram com sua filha rendida com uma arma em sua cabeça, exigindo que entregassem dinheiro. Disse que subtraíram o dinheiro guardado em seu guarda-roupa, bem como joias e relógios, se evadindo do local posteriormente (fls. 18). Em momento posterior, explicou que houve o roubo em sua residência e que os objetos relacionados no RDO eram seus, sendo de sua filha apenas o Iphone. Esclareceu que ela lhe pediu para que mentisse e dissesse que haviam roubado seu dinheiro (euros), ameaçando-lhe. Em razão do medo, disse que modificou os fatos. Informou que, após o registro da ocorrência, sua filha lhe disse que havia escondido o dinheiro embaixo do sofá da sala, mostrando-lhe. Respondeu que ela embrulhou o dinheiro e o levou para Ribeirão Preto para guardar em um conteúdo que aluga para guardar seus móveis. Declarou que o dinheiro encontrado em sua residência, na data dos fatos, é de sua propriedade, e que as joias eram de sua filha, da época em que ela residiam juntas. Alegou que encontrou as joias e

escondeu-as no compartimento do climatizador de ar por medo de roubo. Explicou que sua filha não possui boa relação com o irmão e que havia prometido que o colocaria na prisão. Afirmou que não se recorda de ter ouvido os roubadores dizerem o apelido de Humberto e que sua filha é muito agressiva. Afirmou que o acusado é inocente, que não conhece nenhuma das pessoas citadas no relatório de investigação e que seu filho possuía uma vida tranquila, trabalhando regularmente e ajudando-lhe em casa (fls. 32). Em juízo, afirmou que o endereço dos fatos é o seu, bem como é genitora de Humberto. Negou possuir conhecimento sobre os outros acusados. Informou que no dia dos fatos estava trabalhando e chegou em sua residência por volta das 17h30min, momento em que se deparou com sua filha no telefone. Salientou que estava com enxaqueca, razão pela qual foi para seu quarto. Disse que sua filha havia saído anteriormente e deixado a porta e o portão abertos, ocasião em que ouviu barulhos de assalto. Informou que sua filha foi rendida, levada até o cômodo em que estava por um indivíduo de pele morena que estava armado, dizendo que não machucaria elas, apenas levaria os pertences. Ademais, afirmou que havia outro indivíduo no local, de cor branca. Alegou que os indivíduos estavam utilizando gorros que cobriam os rostos e máscaras, podendo identificá-los apenas pelos olhos e pelas mãos. Relatou que o indivíduo armado pedia todos os objetos, citando joias, dinheiro e euro, assim como exigia silêncio, ameaçando-lhes de morte. Declarou que os dois indivíduos mexeram no local, guardando os objetos em uma colcha. Afirmou que não sabia da existência de moedas estrangeiras em sua residência, mas que depois descobriu que pertenciam à sua filha, a qual morava na Itália e chegou no Brasil em abril para passar alguns dias. Informou que os indivíduos levaram elas para o quarto de seu filho a fim de procurar mais objetos, no entanto, não encontraram, pois havia apenas uma televisão antiga, tênis, um climatizador e um baú. Declarou que após isso foram levadas para a cozinha, momento em que eles foram embora correndo e ela ouviu um barulho de veículo ligando. Mencionou que no dia do ocorrido Humberto havia chegado do serviço e ido visitar o filho e a esposa. Acrescentou que o fato ocorreu por volta das 19h30min, de forma rápida. Aduziu ter pedido à vizinha para que ligasse para Humberto pois ela estava passando mal, ocasião em que ele retornou. Disse que na Delegacia não foi perguntado à ela sobre as características dos roubadores pois quem registrou o boletim de ocorrência foi sua filha. Afirmou que todos vestiam roupas de frio e que sua filha não foi agredida. Disse também que, após os fatos, sua filha saiu da residência gritando para que vizinhos acionassem os policiais, os quais chegaram e permaneceram na rua. Alegou que no mesmo dia foram até a Delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Mencionou que sua filha ficou hospedada em sua residência de abril até o início de junho, tendo livre acesso no local. Explicou que cedia seu quarto à filha e dormia no quarto de Humberto, o qual se deslocava para a residência da esposa. Disse também que sua filha pediu para que fizesse silêncio na Delegacia e, ao retornarem para a residência, F. P. V. alegou que deveriam ir embora pois os roubadores voltariam para buscar o euro, mostrando um pacote ao lado do sofá. Alegou que as duas permaneceram na residência e no dia seguinte foram para a residência de sua prima, em Ribeirão Preto. Ressaltou que sua filha passou em uma empresa, de nome "Guarda aqui", para guardar os euros, onde também estavam guardados os seus móveis. Relatou que sua filha lhe agredia quando estavam longe de Humberto, bem como sempre dizia que iria prejudicar Humberto pois não são filhos do mesmo pai. Disse que comprou uma edícula e colocou no nome de seu filho pois enfrentava problemas com o seu. Informou que já foi para o exterior e, posteriormente, guardou a quantia de 100 (cem) francos suíços e € 10 (dez euros) dentro de um porta-óculos. Disse que os objetos encontrados no climatizador estavam acondicionados dentro de uma caixinha e um saquinho. Por fim, afirmou que Humberto não conhecia um indivíduo de nome Marlon.

A testemunha comum, investigador de polícia, Paulo Roberto Vieira Coan, em juízo, informou que foi procurado pelas vítimas, as quais narraram um roubo cometido por 03 (três) indivíduos que entraram na residência, sendo um dos indivíduos muito agressivo, e exigiram que entregassem ouro e moeda euro. Ademais, a vítima F. P. V. lhe informou que reside na Europa e estava passando um tempo na residência da

genitora. Relatou que após alguns dias a vítima F. P. V. procurou novamente a Delegacia, desconfiando que seu irmão Humberto pudesse estar envolvido no caso, pois no dia do ocorrido ele saiu de casa, houve o assalto e logo depois retornou, dando risadas do que havia acontecido. Outrossim, a vítima disse que apenas Humberto e sua genitora sabiam da existência do euro na residência, assim como salientou que os assaltantes não mexeram no quarto dele, o que causou estranhamento. Declarou que pegou o boletim de ocorrência, obteve ciência dos fatos e percebeu que um veículo Hyundai HB20 emplacado teria participado do roubo. Alegou que, após pesquisas, foi constatado que o veículo pertencia a um senhor, falecido no ano de 2019. Em relação ao acusado Humberto, obteve conhecimento de que ele possuía passagens de um furto antigo, motivo pelo qual perguntou à alguns informantes, os quais confirmaram sua participação nos fatos. Aduziu que, cerca de um mês e meio depois, policiais militares de Ribeirão Preto entraram em contato, dizendo que abordaram um veículo HB20, identificado no sistema como envolvido em um roubo, além de que a condutora se chamava Flávia. Após efetuar pesquisas com o nome da condutora, identificou que ela residia em Ribeirão Preto também e era amiga de Humberto no Facebook. Alegou que Flávia foi convidada para ir até a Delegacia, onde disse que possuía o veículo há alguns anos, tendo adquirido em nome de um terceiro com quem trabalhou, bem como negou conhecimento sobre o roubo. Além disso, foi interrogada sobre Humberto, oportunidade em que disse ter conhecido-o pelo Facebook, encontrado algumas vezes, além de estarem em um grupo de churrasco e, em certo final de semana, a procurou, dizendo que precisava do veículo, ocasião em que alugou, pois precisava de dinheiro. A condutora também disse que Humberto estava na companhia de Marlon, morador em Ribeirão Preto, e que Humberto devolveria o veículo no dia seguinte, entretanto, este devolveu 03 (três) dias depois, com algumas avarias e sem o estepe. Disse também que o acusado não relatou o que houve e que depois não obteve mais contato com Humberto. Diante disso, intimou a vítima F. P. V. para comparecer na Delegacia, onde reconheceu Marlon, com 100% de certeza, como sendo o indivíduo que lhe agrediu com socos em sua cabeça, dizendo que fazia aquilo pelo "Boy". A vítima salientou que "Boy" é o apelido de seu irmão e, após observar fotografias no Facebook, reconheceu também Jonathas como sendo o outro assaltante, o qual estava armado mas não a agrediu, inclusive pedia calma para seu companheiro Marlon. Alegou que, segundo a vítima, os rostos dos acusados estavam cobertos com máscaras antivirais. Disse que a Autoridade Policial emitiu mandado de busca nas residências de Humberto e Jonathas, sendo que, em buscas pelo quarto de Humberto, localizou um climatizador, dentro do qual havia uma nota de euro, uma nota de franco suíço e algumas joias, entre elas uma pulseira com o nome da vítima F. P. V., um anel, objetos estes que foram roubados. Mencionou que a vítima forneceu uma fotografia utilizando o anel encontrado. Aduziu que na residência de Jonathas nada de ilícito foi encontrado e que os celulares de Humberto e Jonathas foram apreendidos, ocasião em que foram detidos. Disse que Jonathas conhecia Humberto somente de vista e que Humberto afirmou não conhecer Jonathas. Relatou que após buscas no aparelho celular de Humberto, nada foi encontrado, pois ele apagava as conversas, sendo encontrado apenas um número de telefone do irmão de Jonathas, podendo concluir que Humberto conhecia Jonathas, inclusive por serem amigos no Facebook. Da mesma forma, em buscas pelo aparelho celular de Jonathas, localizou uma foto tirada do veículo de Humberto. Após as investigações, afirmou que Humberto planejou o roubo e que Jonathas e Marlon estariam envolvidos pois a vítima F. P. V. reconheceu os dois com 100% de certeza. Alegou que após o ocorrido Marlon foi preso por tráfico de drogas, não sendo possível fazer o reconhecimento pessoal ou cumprir mandado de busca. Disse que nenhum dos acusados era conhecido nos meios policiais e que Jonathas foi reconhecido apenas pela vítima, mas não por imagens. Explicou que o acusado Humberto trabalhou em um posto de combustível próximo ao lava-rápido em que Jonathas trabalhava e eram vistos juntos por informantes, razão pela qual concluiu que possuíam um vínculo de amizade. Disse também que Flávia alegou ter sofrido ameaças de algumas pessoas, dentre elas o Marlon, razão pela qual possuía medo. Afirmou que apenas o depoimento de Flávia comprovava a relação de Humberto com Marlon, sendo este apenas conhecido de vista.

A testemunha comum, investigador de polícia, Marcelo Garcia Vargas, em juízo, alegou que obteve conhecimento acerca de um roubo em uma residência, de onde foram levados dinheiro e joias. Relatou que mantiveram contato com as vítimas, sendo que uma delas disse que 03 (três) indivíduos teriam adentrado em sua residência, portando arma de fogo, e um deles exigido que ela entregasse euros, bem como agredido e proferido ameaças de cunho pessoal. Disse que a vítima afirmou possuir a moeda estrangeira pois havia chegado da Europa há pouco tempo. Declarou que no dia da ocorrência houve uma discussão entre a vítima e o irmão pois este teria chegado após o assalto e debochado do caso. Aduziu que após juntar os fatos com a equipe, ficou subentendido que o roubador seria pessoa conhecida. Disse que nos fatos foi utilizado um veículo HB20 de cor preta, de Ribeirão Preto, o qual estava em nome de uma terceira pessoa falecida. Mencionou que após determinado tempo obteve informações de que o veículo estaria em um bairro de Ribeirão Preto, com uma pessoa de nome Flávia que, após averiguações em seu Facebook, foi descoberta uma amizade com Humberto. Após questioná-la sobre essa amizade, confirmou que o conhecia há dois anos e que teria alugado seu veículo para Humberto, durante uma noite. Disse que Humberto, ao buscar o veículo, estava na companhia de Marlon, o qual a vítima também conhece, e que devolveu o veículo somente após três dias, coincidindo com a data do roubo. Disse que o fato dos indivíduos não vasculharem o quarto de Humberto levantou suspeitas. Após mostrar algumas fotos do acervo policial e Facebook para a vítima, esta reconheceu Marlon e Jonathas e afirmou que o indivíduo violento era Marlon. Salientou que, após algumas pesquisas, souberam da prisão de Marlon, não se recordando se era por assalto ou tráfico de drogas. Em buscas pela residência de Humberto, foi localizado dentro de um climatizador uma quantia em moeda estrangeira (euro e franco suíço), bem como algumas joias, pertencentes estes que foram reconhecidos pela vítima na Delegacia. Disse que os celulares dos acusados foram apreendidos. Alegou que Humberto negou conhecer a pessoa de Jonathas, no entanto, após averiguação no celular de Humberto, foi constatado que ele possuía contato com o irmão de Jonathas. E, após verificar o celular de Jonathas, foi encontrada uma fotografia do veículo que Humberto utilizava e uma mensagem de seu irmão perguntando sobre uma arma 380. Esclareceu que não obteve convicção sobre a presença de Jonathas nas câmeras de segurança, por isso não constou no relatório. Respondeu que um dos indivíduos possuía tatuagem no braço, todavia, não se recordou da pessoa. Disse que a fotografia de Jonathas não estava no acervo policial, sendo obtida pelo Facebook. Explicou que o acusado Humberto trabalhou em um posto de combustível próximo ao lava-rápido em que Jonathas trabalhava e eram vistos juntos por informantes, razão pela qual concluiu que possuíam um vínculo de amizade. Salientou que após a expedição do mandado de prisão, obteve a informação de que Humberto e Jonathas comemoraram o sucesso do roubo na área de lazer de Humberto. Alegou que após receber informações, se dirigiram até a residência de Flávia, onde o veículo foi encontrado. Informou que a vítima A. M. P. não fez o reconhecimento pois não houve a necessidade e que haviam divergências familiares. Por fim, respondeu que a vítima F. P. V. descreveu Marlon como sendo moreno e de estatura alta.

A testemunha de defesa, Leonardo Martins de Oliveira, em juízo, respondeu que é amigo de Jonathas há mais de quatorze anos, pois sua esposa era vizinha dele, e que o acusado sempre trabalhou. Disse que possui uma loja de som e acessórios para carros na cidade, motivo pelo qual possui contato com lava-rápidos, afirmando que Jonathas trabalhou em um deles. Afirmou que desconhece fatos que desabonem Jonathas e, da mesma forma, desconhece os demais acusados. Alegou também que obteve informações de que Humberto trabalhava como frentista em um posto de combustível.

A testemunha de defesa, Marilda Carvalho Velloso, em juízo, afirmou que é vizinha de Jonathas e que o conhece desde a infância. Mencionou que desconhece circunstâncias que desabonem o acusado.

A testemunha de defesa, Bruno Felipe de Oliveira, em juízo, declarou que conhece Jonathas há quatro anos em razão de um projeto social que realizam juntos nos

finais de ano e que estreitou relações em uma lava-rápido que o acusado trabalha. Afirmou que desconhece os demais acusados e que desconhece fatos que desabonem a pessoa de Jonathas.

A testemunha de defesa, Natália Lorrane da Fonseca Souza, em juízo, respondeu que é namorada de Jonathas há quase dois anos, o qual não é uma pessoa violenta, não sabendo informar sobre fatos desabonadores. Relatou que possuem uma filha de oito meses e que se encontravam todos os dias. Disse que no dia dos fatos o acusado havia ido em sua residência pois iriam comer lanche.

A testemunha de defesa, Ana Paula Albarelo, em juízo, declarou que conhece Humberto desde o ano de 2008, pois trabalhava em uma escola junto com a vítima A. M. P., que se tornou sua amiga. Relatou que desconhece circunstâncias que desabonem Humberto, tendo em vista que este sempre cuidou da genitora. Disse que esteve na residência da família após os fatos, tendo encontrado a vítima A. M. P. nervosa e a residência revirada. Respondeu que a residência possui dois quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro, e que a vítima F. P. V. chegou ao Brasil em abril. Informou que não frequentou a residência da amiga na época em que a filha estava presente porque esta não respeitava sua genitora e não possuía boa relação com o irmão. Disse que a vítima F. P. V. sempre possuiu a intenção de prejudicar o irmão proveniente de ciúmes.

A testemunha de defesa, Maria Cristina Pereira, em juízo, respondeu que Humberto é filho de sua prima e que o conhece desde recém-nascido. Relatou que possui uma relação próxima com a família pois residiram juntos em uma fazenda dos avós. Alegou que o acusado nunca gerou problemas à família e que desconhece fatos que desabonem sua pessoa. Disse que no dia seguinte ao roubo as vítimas foram até a residência de sua genitora, que fica próxima ao seu estabelecimento, para utilizar o computador. Informou que a vítima F. P. V. disse que colocaria o irmão na prisão em razão de possuírem uma relação ruim. Disse também que a vítima F. P. V. se hospedou na residência de sua genitora após retornar ao Brasil e afirmou que ela desrespeitava e agredia a genitora, fatos registrados em seu celular.

A testemunha de defesa, Flávia Cristina Silva, em fase policial, declarou que possui um veículo Hyundai HB20, placa FKI8740, há mais de quatro anos. Declarou que o veículo está em nome de Kazuiosse Nakamura, falecido em 2019, a quem prestava serviços de motorista e enfermeira durante anos. Relatou ter pago uma entrada de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para a compra do veículo. Informou que não sabe a respeito do ocorrido, mas é amiga de Humberto, o qual conheceu pelo Facebook e participou de churrascos entre amigos na cidade de Ribeirão Preto. Declarou que há cerca de dois meses, Humberto foi até sua residência, acompanhado de um indivíduo, o qual se apresentou como Marlon, possuindo pele morena e estatura baixa, morador do Alto do Ipiranga. Aduziu que Humberto precisava do veículo para passear com seu filho, razão pela qual decidiu alugá-lo pelo valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) por apenas um dia, entretanto, após três dias ainda não havia aparecido, motivo pelo qual descobriu a residência da genitora de Marlon e foi até o local para colher informações, ameaçando chamar a polícia. Mencionou que Marlon a telefonou, dizendo que se ela chamasse a polícia, iria causar problemas com o "pessoal do Simione". Posteriormente, disse que Humberto devolveu o veículo, juntamente com Marlon, sem os tapetes e o estepe, bem como estavam presentes alguns amassados. Perguntado sobre o que havia acontecido, Humberto permaneceu em silêncio. Alegou que após os fatos não obteve mais contato com Humberto, já que este saiu do grupo de amigos no Whatsapp. Disse que telefonou para Humberto, no entanto, caía na caixa postal. Nada soube informar a respeito do roubo e disse que jamais emprestaria seu veículo para fins ilícitos (fls. 29). Em juízo, por outro lado, disse que conhece Humberto apenas de vista e Marlon por ter alugado seu carro para ele, relatando que este foi até sua casa pedindo seu carro para levar o filho ao médico. Salientou que possui um veículo HB20 preto e que distribuía cartões a fim de locá-lo, tendo em vista que não podia mais dirigir e precisava de uma renda extra. Em relação à

Marlon, contou que ele ficou com seu carro por dois dias, lhe pagou e devolveu com um retrovisor quebrado. Afirmou que não teve problemas com o veículo após os fatos e que atualmente seu irmão está com ele. Já em relação à Humberto, contou que o conhece em razão de uma solicitação de amizade no Facebook e que ele apareceu na sua casa, na companhia de Marlon, para buscar seu veículo. Informou que reconheceu Humberto somente após dizerem que ele era amigo em comum na rede social. Declarou os réus e familiares lhe ameaçaram para que contasse outra versão sobre os fatos, bem como dizer que Humberto não estaria junto no dia do roubo. Além disso, os familiares de Marlon disseram para se preocupar ao sair para a rua, motivo pelo qual está com medo. Contou também que era garota de programa e que o indivíduo de nome Kazuiosse Nakamura lhe tirou do local em que trabalhava. Posteriormente, disse que locou novamente o veículo para Marlon no dia dos fatos, por volta das 14h30min, pelo valor de R\$ 100,00 (cem reais), e que após três dias ele não havia devolvido ainda, sendo assim, foi até a residência da genitora de Marlon, ameaçando chamar a polícia. Explicou que Marlon possuía pele negra e que ele entrou em contato via ligação para locar o veículo, oportunidade em que pediu seus dados. Sobre Humberto, disse que Marlon o chamou no dia em que foram até sua residência, motivo pelo qual soube o nome, tendo associado depois sua fisionomia ao amigo do Facebook. Por fim, salientou que Humberto não esteve na companhia de Marlon para devolver seu carro.

A testemunha de defesa, Lorrana Caroline Nicacio Caliente, em juízo, informou que é ex-exposa do acusado Humberto e que conhece o acusado Jonathas. Alegou que, na época dos fatos, Humberto residia juntamente com ela mas frequentava também a residência da genitora, devido aos problemas de saúde dela. Relatou que possuía livre acesso ao celular do ex-companheiro e que no dia dos fatos ele se encontrava em sua residência pois o filho estava doente. Informou que, posteriormente, ele foi para uma área de lazer e, por volta das 18h, se dirigiu à residência da mãe. Disse que ele mandou mensagem dizendo que iria tomar banho, logo depois retornou, por volta das 19h e, mais tarde, por volta das 20h, a vizinha o telefonou dizendo sobre o assalto, ocasião em que ele foi para a residência da genitora. Ademais, afirmou que Humberto não possuía amizade com Marlon e que era apenas conhecido de Joanthas. Disse também que o ex-companheiro se locomovia com o veículo da genitora.

Eis o teor da prova oral produzida tanto na fase inquisitiva quanto em juízo. Assim, após o término da instrução processual, restou comprovada a autoria tão somente do réu Marlon quanto a prática do crime de roubo qualificado. Senão, vejamos.

As vítimas, pessoas idôneas, prestaram declarações seguras, não se vislumbrando intenção de falsa identificação de pessoa sabidamente inocente, e, portanto, suas palavras constituem elemento idôneo de prova. Aliás, a jurisprudência é farta em atribuir credibilidade à palavra da vítima em casos como o presente, senão vejamos:

"A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo concreto." (TACRIM-SP - AC 1.036.841-3 - Rel. Renato Nalini).

E ainda: "em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de assalto" (TACRIM -SP - AC - Rel. Canguçu de Almeida - JUTACRIM 95/268).

Por fim: "não há desmerecer o valor da palavra da vítima; ao revés, sua condição de protagonista do evento delituoso é a que a credencia, sobre todos, a discorrer das circunstâncias dele" (TACRIM, Ap. nº 1.047.937/5, Rel. Juiz Carlos Biasotti).

Corroborando com esse entendimento, vejamos:

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR PROBANTE - ANIMUS DE SUBTRAÇÃO DEMONSTRADO - GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - NÃO CABIMENTO - RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO AGENTE - DESCABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO. - Impossível falar em absolvição se o conjunto probatório é consistente em apontar o apelante como autor do delito narrado na denúncia, emergindo clara a sua responsabilidade penal, sendo de rigor a manutenção da condenação. - A palavra da vítima é de grande relevância nos delitos patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. - Verificando-se que a subtração da coisa alheia móvel, pertencente à vítima, se deu mediante grave ameaça, consistente em simulação do emprego de arma de fogo, impossível operar-se, in casu, à desclassificação para furto. - Segundo acertado entendimento, sumulado pelo STJ sob o verbete 231, é impossível que o reconhecimento de circunstância atenuante conduza a pena a quantum inferior ao mínimo legal. - Não havendo indícios de perda da capacidade de autodeterminação do acusado de prática do crime de roubo, descabe cogitar a sua inimputabilidade e a aplicação da causa geral de diminuição de pena prevista no parágrafo único, do artigo 26, do Código Penal. (Processo APR 10145110007823001 MG. Órgão Julgador Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL. Publicação 22/01/2016. Relator Agostinho Gomes de Azevedo)" (grifos meus)

Vale ressaltar que, em se tratando de crime praticado na clandestinidade, fora da visão de pessoas que não as vítimas, as palavras destas possuem relevante valor probatório, vez que incidindo sobre o proceder de um desconhecido, seu único interesse é apontar o verdadeiro culpado pelo fato e narrar-lhe a dinâmica do ilícito praticado. Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a palavra do ofendido assume grande relevância, mormente quando não se entrevê motivo algum para que acuse falsamente um inocente (RT 732/633, 737/624; JUTACRIM 100/250, 100/266, 99/273, 95/268, 94/341, entre outros).

A vítima F. P. V., em ambas as fases, mencionou as características de Marlon e o reconheceu com 100% de certeza pelas fotografias apresentadas na Delegacia (fls. 31), mencionando que teria sido esse o autor das agressões contra ela. Outrossim, na Carta juntada às fls. 787/788, a vítima reafirmou que reconhece apenas Marlon como autor do delito, retificando seus outros depoimentos no sentido de que teria reconhecido Jonathas.

Com relação ao artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, o réu prevaleceu-se de violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, como comprovado pelas palavras das vítimas e dos policiais civis.

No tocante ao aumento de pena referente ao concurso de pessoas, concluo que este resultou devidamente comprovado. A palavra das vítimas e os demais elementos dos autos comprovam a pluralidade de agentes, suas respectivas condutas, identidade de infração, liame subjetivo e relevância causal de cada aporte individual. Destarte, é certo que o réu Marlon aderiu ao delito, com todos seus elementos objetivos e subjetivos, contando com o apoio de outros indivíduos na data dos fatos, no entanto, não é possível afirmar que essa participação foi dos réus Humberto e Jonathas.

Ante as provas produzidas em fase inquisitorial e em juízo, vislumbro não serem suficientes no sentido de ensejar uma condenação criminal aos réus Humberto e Jonathas, tendo em vista que não demonstraram que os réus, realmente, praticaram o crime que lhes foi imputado. Isso porque, as principais provas que levarão inclusive à prisão dos réus, eram os depoimentos da vítima F. P. V e da testemunha Flávia, as quais no decorrer da instrução probatória, alteraram substancialmente o teor de seus depoimentos iniciais.

Efetivamente, a imputação alusiva ao referido crime é sustentada com base na versão apresentada em fase policial pela vítima F. P. V. e pela testemunha Flávia, o que não restou comprovado em juízo, principalmente pelo teor da Carta acostada às fls.787/788, na qual a vítima aponta que foi induzida a acreditar que seu irmão Humberto teria sido o mandante do crime e que mantinha contato com o réu Jonathas, sendo conduzida a reconhecê-lo. Observa-se, ainda, que a vítima A. M. P. prestou duas declarações diversas em fase extrajudicial, alegando que assim teria agido vez que ameaçada pela filha para que mentisse sobre o filho Humberto.

Nesse sentido, imperioso atentar-se ao comando do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

O entendimento da jurisprudência neste sentido:

“APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. Ausente prova judicializada da autoria dos acusados, deve ser mantida a sentença absolutória, pois o art. 155 do CPP veda a fundamentação de decreto condenatório exclusivamente com base em elementos colhidos na fase inquisitorial. Apelação do Ministério Público, improvida. (Apelação Crime Nº 70042812495, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gaspar Marques Batista, Julgado em 21/07/2011) (TJ-RS - Apelação Crime ACR 70042812495 RS (TJ-RS) Data de publicação: 09/08/2011)”.

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal preferir condenação” (Ac. un. da 5ª Câ., de 19/07/77, na Ap. nº 162.055, de Jaú, rel. Goulart Sobrinho, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

Observe-se que os indícios do fato foram satisfatórios no momento da instauração da ação penal; porém, não são suficientes para fundamentar um julgamento de condenação, simplesmente porque, não tendo sido comprovada a versão constante da denúncia, beneficiam-se, os réus, da dúvida. Impõem-se, pois, a absolvição - dubitativa -, por insuficiência de provas.

Conforme Tourinho Filho (conforme RT 619/267), uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indelévels na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os Juizes desse fato, não podem eles, ainda que intimamente considerem os réus culpados, condená-los sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva.

Com efeito, no processo criminal, máxime para condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e sua autoria, não bastando alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portanto, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Note-se que, tal assertiva encontra respaldo no princípio da presunção de inocência consagrado no inciso LVII do artigo 5º da Constituição da República – bem como nos artigos 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789; 26 da Declaração Americana de Direitos e Deveres de 02 de maio de 1948 e 11 da Declaração

Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão da ONU -, consubstanciado nos brocardos in dubio pro reo e dubio est favor rei.

Aliás, com a adesão do Brasil à Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica -, conforme Dec. 678 de 6 de novembro de 1992, vige, no país, a regra de que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa (art. 8º, 2, da Convenção).

Destarte, conforme leciona Alexandre de Moraes, o devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-Persecutor e plenitude de defesa.

Portanto, na medida em que há insuficiência probatória para demonstrar as autorias do delito descrito na denúncia, a absolvição dos réus Humberto e Jonathas é medida de rigor, sob pena de se laborar em arbítrio.

Por outro lado, em relação ao réu Marlon, comprovadas a autoria e a materialidade delitativa, sua condenação pelo crime de furto qualificado é medida que se impõe.

III. Dosimetria da pena

Na primeira fase, as circunstâncias são favoráveis ao réu, tendo em vista que não há nos autos notícias de antecedentes criminais referentes ao denunciado, razão pela qual fixo a pena base em seu patamar mínimo legal, resultando em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no piso legal.

Em segunda fase, ausentes causas atenuantes de pena, entretanto, observo a causa agravante no tocante a reincidência do agente, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme Certidão às fls. 224/228, motivo pelo qual, agravo a pena em 1/6, resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no piso legal